

合同编号:

宁夏生态环境信息与应急中心重点污染源 自动监控系统软件运行维护服务项目 技术服务合同

甲方: 宁夏回族自治区生态环境信息与应急中心

乙方: 西安交大长天软件股份有限公司

二〇一九年八月

宁夏生态环境信息与应急中心重点污染源自动监控系统 软件运行维护服务项目 技术服务合同

委托人：（宁夏回族自治区生态环境信息与应急中心）（以下简称甲方）

受托人：（西安交大长天软件股份有限公司）（以下简称乙方）

依照《中华人民共和国合同法》等有关法律法规，遵循公平、公正、平等、自愿和诚实信用的原则，根据宁夏生态环境信息与应急中心重点污染源自动监控系统软件运行维护采购项目（招标编号为：NXZH-2019-029）公开招标的结果，签署本合同。双方就宁夏污染源自动监控与基础数据库系统维护事项协商一致，订立本合同。

一、服务范围

乙方负责宁夏污染源自动监控与基础数据库系统维护服务，确保宁夏国发平台软件的正常运行以及国发平台软件的数据交换正常运行。

二、服务要求及内容

按照生态环境部、自治区生态环境厅的要求，对宁夏污染源自动监控系统实施运行维护工作，提供数据有效性服务、报表服务及日常系统维护等工作，除不可抗力外保障生态环境部对宁夏自治区月度和年度数据传输有效率 95% 的考核标准。

具体服务内容见附件一（技术服务要求）。

三、甲方的权利和义务

1、甲方有权利对乙方的服务工作提出建议和意见，以更好的完

成服务内容。

2、甲方有权对乙方技术人员的工作态度、完成情况进行监督、签收，提出意见，以提高运维服务质量。

3、甲方有权要求乙方及时提供运维工作情况。

4、甲方有权要求乙方更换不称职的工作人员，可以提出人员的更换和调整。

5、甲方根据需要配合乙方的工作人员共同完成相关服务内容。

6、甲方需派专人与乙方的服务人员对接，对于乙方提出的和服务内容相关的整改意见和建议，甲方应予以考虑。

7、服务牵扯到网络、硬件、下端仪器设备的，甲方有义务配合乙方协调第三方运维机构配合。

四、乙方权利和义务

1、乙方应派两位具备相应资质及丰富经验的驻场工程师，严格遵守甲方各项规章制度和上班作息时间。派驻人员应保证相对固定，若有变动，乙方需提前三日通知甲方并征得甲方同意。

2、本合同约定的软件出现重大故障导致甲方工作中断的，乙方收到甲方通知后应立即指派技术人员到达现场，对故障进行分析并解决。

3、乙方及乙方派驻工程师应依据本合同维护甲方的合法权益，对服务过程中知悉的与运维服务有关的一切事项以及甲方单位所有事宜予以保密，不得公开、外泄。

4、乙方对甲方提供的与甲方业务有关的文件、资料不得丢失，不得自行复制，不得向任何第三方提供，不得用于本合同项下服务之外的

任何地方。

5、乙方对甲方提供的所有财产须采取保护措施，严禁遭到人为破坏，如有损坏，乙方应照价赔偿。

6、本合同期限内，乙方未经甲方书面同意，不得将本合同项下的服务工作转让给任何第三方。

7、本合同期限内，乙方应定期对本合同项下的软件进行检查、维护，保证其运行顺畅。

五、服务费用、支付方式及发票

1、本合同总计服务费用人民币：318000.00元（大写：叁拾壹万捌仟元整）。

2、支付方式：

本合同签订生效后 60 日内，甲方向乙方支付本合同总服务费的 50% 人民币：159000.00元（大写：壹拾伍万玖仟元整）。

2019 年生态环境部传输有效率考核结果公布合格后向乙方支付本合同总服务费的 30% 人民币：95400.00元（大写：玖万伍仟肆佰元整）。

合同期满，甲方验收合格后向乙方支付本合同总服务费剩余的 20% 人民币：63600.00元（大写：陆万叁仟陆佰元整）。

乙方在甲方支付每笔相应合同款之前向甲方开具对应金额的正式技术服务发票。

乙方开户银行：

开户名称：西安交大长天软件股份有限公司

开户银行：工行西安锦业路支行

帐 号：3700084709200010222

行 号：102791011634

地 址：西安市高新区新区丈八东路汇鑫 IBC B 座 16 层内

甲方开票信息：

单位名称：宁夏回族自治区生态环境信息与应急中心

税 号：12640000352654577N

地 址：宁夏银川市上海西路 99-9 号

电 话：0951-5160870

开 户 行：建设银行银川高尔夫支行

账 号：6405 011 21 0000 000 0015

六、违约责任

1. 甲方无正当理由，未按照本合同约定向乙方支付费用的，每逾期一天，甲方应当向乙方支付应付金额万分之五的违约金。

2. 乙方违反本合同按期限提供服务的约定，应当按日向甲方支付本合同总服务费用千分之一的违约金。

3. 乙方故障修复率和用户满意率不符合本合同附件要求的，甲方有权扣除本合同总服务费的 10% 作为违约金。

4. 乙方违反本合同正文及附件其他约定的，除向甲方赔偿损失外，应向甲方支付本合同总服务费用 20% 的违约金。

5. 乙方及乙方派驻工程师未按照本合同约定遵守保密义务的，甲方视情节轻重，可以采取如下方式追究乙方责任：

(1) 指定乙方在规定期限内采取补救措施有效降低泄密风险，并按照本合同总服务费的 30% 向甲方支付违约金；

(2) 甲方有权解除本合同；

违约金不足以弥补造成的损失的，甲方有权继续向乙方追偿。

6. 因不可抗力原因，致使一方不能履行合同，遭受不可抗力一方不承担违约责任，但应将情况尽快通知另一方，尽量减少由此发生的损失（本条款所指的不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况）。

七、合同有效期

本合同从 2019 年 8 月 9 日起，至 2020 年 7 月 30 日止。有效期满后由甲方组织验收。

八、争议解决

甲方、乙方如在合同履行中发生争议，应尽力协商解决，协商不成的，任一方可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

九、其他

1. 本合同未尽事宜，双方应通过友好协商解决。

2. 在本合同执行过程中，如遇实际情况需要进行合同变更，经双方书面同意，并签订补充协议后即可变更。补充协议与本合同具有同等法律效力。

3. 本合同正本一式六份，附件一份（附件与本合同正文具有同等法律效力）。由甲、乙双方各执三份，自双方签字盖章之日起生效。

4. 指定联系人：甲方指定于梦为联系人，乙方指定郭攀为联系人，全权负责日常服务合作事宜，双方指定联系人发生变化时，应在 3 个工作日内书面通知对方。

-----以下无正文-----

(甲方)

单位名称: 宁夏回族自治区生态环境信息与应急中心

(章)

地 址: 银川市上海西路 99-9 号

授权代表: 樊 磊

电 话: _____

日 期: 2019.8.9

(乙方)

单位名称: 西安交大长天软件股份有限公司 (章)

地 址: 西安市高新区新区丈八东路1号汇鑫 IBC B座16层内

授权代表: 郭 攀

电 话: 029-82245879

日 期: 2019.8.9

附件一：技术服务要求

序号	项目名称	单位	数量	技术要求
1	宁夏生态环境信息与应急中心重点污染源自动监控系统软件运行维护服务项目	年	1	一、服务响应要求 (1) 现场服务：根据宁夏回族自治区生态环境信息与应急中心要求及规定，在用户现场常驻两人，熟悉环保相关业务，具有计算机应用、数据库管理等专业知识，并具有两年以上自动监控系统运维相关经验，为监控中心提供技术支持服务，同时加强系统的监控、巡检及管理。对所有问题的记录、分派、跟踪和管理，达到 100%的用户响应度，同时对全区各地市提供应急响应服务，确保全区平台的正常稳定运行。 (2) 工作时间内服务要求：1 个小时之内响应，1 个工作日内解决，达到 98%以上的故障解决率，服务用户满意度不低于 95%。 (3) 其他时间服务要求：须提供 7×24 小时电话及网络支持服务，如有需要，现场解决。 (4) 月度累计有效投诉次数不得超过 3 次。 二、运维服务要求 1、保障重点污染源自动监控与基础数据库系统的稳定运行，协助提高重点污染源自动监控系统自动监控数据的联网率和数据质量，确保数据传输有效率达到国家考核标准，包括软件故障、异常、无法运行等相关问题的处置；定期对重点污染源自动监控系统进行巡检；定期对应用服务器、交换服务器、数据库服务器清理垃圾数据，评估服务器负荷；配合操作人员、仪器厂商等解决数据接入软件平台过程中碰到的各种问题；完成软件重新部署和数据迁移工作等。 2、为各地市生态环境局用户提供优质、持续、高效的远程技术支持服务，协助地市级生态环境部门做好系统软件升级、信息维护、优化、故障排查、系统恢复等工作；为企业端的正常运行，数据的准确及时上报提供可靠的支撑，最大程度的保证数据接收、存储、交换、分析的准确性，负责企业端系统用户的操作指导、问题解答、故障排除工作；协助垃圾焚烧企业及生态环境局用户做好垃圾焚烧相关数据传输、异常处置，确保完成国家对垃圾焚烧企业的督办考核。 3、提供传输有效率问题分析：分析传输有效率偏低的各种影响因素，协助排查平台无法接收到现场数据的原因，对无效数据产生原因进行整理分析、对一些未达标地区进行及时排查、数据抓包分析；检查上报数据格式、因数据库问题造成的数据没有正常交换、

			分析跟踪交换等问题。 4、响应用户数据查询、分析需求，及时反馈数据异常，报告超标情况；对传输上来的数据进行处理、分类、统计、分析等，生成相应报告；根据需要对特定时段和参数进行趋势记录，并汇总平台数据日报表、月报表、季报表及年度报表，对数据进行管理和存储，按照相关要求导出、汇总需要的各种数据报表；定期将各地市在线监控存在问题进行汇总，经监控中心工作人员审核后向各地市进行通报。 5、根据实际业务需求，不定期进行系统软件更新、组件功能升级服务；提供合理化的建议，帮助监控工作实现信息化的提升；根据日常运维情况，提出对各个地市级的考核建议和要求。 6、对自动监控工作人员进行软件的操作指导；对监控平台进行用户、点位、权限等相关管理；按照生态环境部门要求，对监控点信息进行管理，录入、查询及修改监控点信息；对超标督办平台的用户权限设置、督办处置情况统计等。 7、协助完成平台日常管理相关工作；按照要求提供1-2次集中的软件技术培训；完成安排的其他相关工作。 8、对运维服务中产生的各类文档、资料、档案进行有效管理，整理装订、分类归档。 9、协助用户完成评测论文及论文编制期间的其他相关工作。
--	--	--	---